МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 05 дугаар сарын 19 № 5/22 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Увс аймгийн Улаангом сумын иргэн Н.Даваанямаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр "миний эхнэр М.Сувд-Эрдэнэ нь 2020 оны 6 дугаар сард жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй автомашин барьсан учраас 7 хоног баривчлах шийтгэл авсан бөгөөд тухайн үед Цагдаагийн газрын баривчлах байр засвартай гэсэн үндэслэлээр шийтгэлийг эдлүүлээгүй. Гэтэл 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр аймгийн Цагдаагийн газраас утсаар залгаж урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр ямар ч бэлтгэлгүй байхад нь баривчлах-саатуулах байранд хорьсон. М.Сувд-Эрдэнэ нь 7 сартай жирэмсэн бөгөөд баруун бөөрөндөө том хэмжээний уйланхайтай, хэвтрийн дэглэм сахих, хөдөлгөөн хорих шаардлагатай гэж эмч зөвлөсөн, амаржсаныхаа дараа яаралтай хагалгаанд орохоор хүлээгдэж байгаа тул түүний эрүүл мэндийн байдал сайнгүй, 0-3 насны хоёр хөхүүл хүүхэдтэй, би өөрөө ээлжийн ажилтай тул хүүхдүүдийг маань харах хүн байхгүй тул эхнэрийг минь хугацаанаас нь өмнө суллуулж өгнө үү" гэх гомдол ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын Баривчлах, саатуулах байранд шалгалтын ажиллагаа явуулж, холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын Баривчлах, саатуулах байр нь 2020 оны 06-10 дугаар сарын хооронд их засвартай байсан шалтгаанаар дээрх хугацаанд шүүгчийн шийтгэврээр баривчлах шийтгэл оногдуулсан 200 гаруй хүний шийтгэлийг эдлүүлэхийг хойшлуулан 2020 оны 11 дүгээр сараас эхлэн тэдгээр хүмүүсийг байрны багтаамжаас шалтгаалан ээлж дараатайгаар нөхөн эдлүүлж эхэлсэн байна. 150 орчим хүний шийтгэлийг нөхөн эдлүүлсэн, одоо 50 орчим хүн хүлээгдэж байна.

2.Тус баривчлах байранд 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 25 хүн баривчлах шийтгэл эдэлж байснаас 5 эмэгтэй хүн байна. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн гурав нь жирэмсэн /баривчлагдаад 2 хонож байгаа М.Сувд-Эрдэнэ 7 сартай, Ж.Солонго 6 сартай, С.Мөнхтуяа 2 сартай/ байсан. М.Сувд-Эрдэнээс биеийн эрүүл мэндийн байдлыг лавлахад 7 сартай жирэмсэн, бөөрний өвчтэй бөгөөд доороос бага зэрэг цус гарч байна гэсэн тайлбар өгсөн.

3.Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Дөлбадрах дээрх жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг шийтгэлээс чөлөөлөх эсэхийг шийдвэрлүүлэхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 45/475 тоот албан бичгийг тус аймгийн Ерөнхий прокурор, төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Б.Галбадрахад хүргүүлсэн боловч 10 хоногийн дараа аймгийн Прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын орлогч, Хууль цаазын итгэмжит зөвлөх А.Турдыбек 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1/720 дугаартай албан бичгээр тэдгээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн шийтгэлийг нөхөн эдлүүлэх чиглэл өгчээ.

4.Увс аймаг дахь Прокурорын газрын ахлах прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх С.Нандинцэцэг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01, 02, 03 тоот тогтоолоор Зөрчлийн тухай хуулийн 3.5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Шүүх баривчлах

152100045

шийтгэлийг энэ хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд оногдуулах ба жирэмсэн эмэгтэй, арван дөрөв хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц бие эцэг, эх, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүн, баривчлах шийтгэл эдлүүлэхэд саад болохуйц өвчтэй хүнд оногдуулахгүй" гэж заасныг баримтлан баривчлах шийтгэл эдэлж байсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд болох Ж.Солонго, М.Сувд-Эрдэнэ, С.Мөнхтуяа нарыг 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18-19 цагт сулласан.

5.Баривчлах шийтгэлийг нөхөн эдлүүлэхээр хүлээгдэж байгаа 50 хүн дотор жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд /тухайлбал, Г.Гэрэлцэцэг 2 сартай хөхүүл хүүхэдтэй, Я.Янжмаа жирэмсэн/ байгаа гэсэн мэдээлэл байна.

6.Шалгалтын үед баривчлах байрны зарим өрөөнд олноор буюу 5-8 хүн бөөгнөрөн хоригдож байсан нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар баталсан баривчлах байрны дотоод журмын 2.3 дахь хэсэгт заасан нэг хүнд ноогдох зай талбайн хэмжээ нь 2.5 $м^2$-аас багагүй байх шаардлагыг хангахгүй байсан.

Тус Цагдаагийн газраас Шүүгчийн шийтгэврээр баривчлах шийтгэл оногдуулсан 200 гаруй хүний шийтгэлийг "байр засвартай" гэх хуульд заагаагүй үндэслэлээр, дур мэдэн, урт хугацаагаар зогсоож байгааг прокурор хяналтаараа илрүүлж, тухайн цаг хугацаанд нь хууль, журамд нийцүүлэн шийдвэрлэлгүй, олон сарын дараа жирэмсэн болон бага насны хүүхэдтэй болсон эмэгтэйчүүдэд баривчлах шийтгэлийг эдлүүлэх чиглэл өгсөн нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх" гэсэн хуулийн зарчимыг алдагдуулж хүний эрхийг ноцтой зөрчиж байна. Мөн коронавируст цар тахал улс орон даяар тархсан, гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан үед тус баривчлах-саатуулах байранд баривчлах шийтгэлийг олон хүнийг бөөгнөрүүлэн эдлүүлж байгаа зэрэг нь Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээ, конвенцийн заалтуудыг зөрчиж, иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхэд халдаж, халдвар авах эрсдэл бүрдүүлжээ.

Зөрчлийн тухай хуулийн 3.5 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "Хуульд заасан тохиолдолд баривчлах шийдвэр биелүүлэхийг хойшлуулж болно" гэж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.2 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт "Шүүгч дараах үндэслэлийн аль нэг байвал зөрчил үйлдсэн хүнд оногдуулсан баривчлах шийтгэл биелүүлэхийг 7 хүртэл хоногоор хойшлуулж болно", 9.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг "... шүүгчийн хянан шийдвэрлэсэн, мөн баривчлах шийтгэл оногдуулсан шийдвэрийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага биелүүлнэ" гэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3 дахь хэсэгт дур мэдэн, эсхүл хууль бусаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зогсоох, түдгэлзүүлэх"-ийг хориглоно гэж, 138 дугаар зүйлийн 138.1 дэх хэсэг "Шийтгүүлсэн этгээд зөрчлийн хэргийн талаархи хуулийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг хууль болон шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ оногдуулах тухай шийдвэрт өөрөөр заагаагүй тохиолдолд даруй биелүүлэх үүрэгтэй", 144 дүгээр зүйлийн 144.1 дэх хэсэгт "Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гүйцэтгэнэ" гэж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан Баривчлах байрны дотоод журмын 3.15 дахь хэсэг "Баривчлагдсан хүн сэтгэцийн эмгэгтэй, эмнэлгийн хяналтад байдаг, жирэмсэн, 0-3 насны хүүхэдтэй эх, ганц бие эцэг, эсхүл цэргийн албанд татагдах зарлан дуудах хуудас ирүүлсэн тохиолдолд байрны захиргаа энэ тухай прокурорт даруй мэдэгдэж, шийтгэлээс чөлөөлүүлэх асуудлыг 72 цагийн дотор шийдвэрлүүлнэ" гэж тус тус заасан байна.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын газраас батлан гаргасан "Ковид-19 цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах зааварчилгаа" баримт бичигт "хорих анги, түр саатуулах, баривчлах байранд халдвар тархах эрсдэл өндөр, эрх чөлөөгөө

хязгаарлуулсан хүмүүс халдвар авах нэн эрсдэлтэй бүлэгт хамаардаг тул хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулахыг судлах, анх удаа гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн хүчирхийллийн шинжгүй гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон болон насанд хүрээгүй хүнд цагдан хорих, баривчлах, таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байх, ялыг хойшлуулах, хорих ял оногдуулахаас татгалзах"-ыг зөвлөсөн.

Энэ хүрээнд Комиссоос урьд нь Монгол Улсын Дээд Шүүх, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад "Зөрчлийн тухай хуульд сонгох шийтгэлтэй байхаар заасан зөрчилд аль болох баривчлахаас өөр шийтгэл оногдуулах, зайлшгүй шаардлагаар оногдуулсан шийтгэлийн биелэлтийг түр хугацаанд хойшлуулах, түдгэлзүүлэх боломж нөхцөлийг судлан шийдвэрлэх", "Цагдан хорих, баривчлах байруудад хүмүүсийн бөөгнөрөл ихтэй, халдвар тархах эрсдэл өндөр тул ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн дэглэмийг чанд сахиулах, хоригдогчийн амьдрах өрөөний нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ стандарт шаардлагыг хангуулах, бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хоригдсон болон саатуулагдсан, эрүүлжүүлэгдсэн, хорих ял эдэлж буй хүмүүсийн хоорондын зайг анхаарч, бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах" тухай зөвлөмжийг хүргүүлж байсан. Гэвч баривчлахаас өөр шийтгэл оногдуулах, баривчлах шийтгэлийг хойшлуулах, чөлөөлөх асуудлын талаар дорвитой анхаарч, зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй байна.

Шүүгчийн баривчлах шийтгэлийг "Баривчлах байрны дотоод журам"-аар Цагдаагийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж байгаа нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд хэрэгжихгүй, шүүхийн шийдвэр даруй биелэгдэхгүй, хүний эрхийг зөрчих сөрөг үр дагаварт хүргэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан баривчлах байрны дотоод журмын 3.15-д "Баривчлагдсан хүн сэтгэцийн эмгэгтэй, эмнэлгийн хяналтад байдаг, жирэмсэн, 0-3 насны хүүхэдтэй эх, ганц бие эцэг, эсхүл цэргийн албанд татагдах зарлан дуудах хуудас ирүүлсэн тохиолдолд байрны захиргаа энэ тухай Прокурорт даруй мэдэгдэж, шийтгэлээс чөлөөлүүлэх асуудлыг 72 цагийн дотор шийдвэрлүүлнэ" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар төв, орон нутгийн Прокурорын газруудад чиглэл өгөх;

2.Баривчлах шийтгэл оногдуулсан жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдэд Зөрчлийн тухай хуулийн 3.5 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан "Энэ зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу баривчлах шийтгэл оногдуулахгүй тохиолдолд нэг хоногийг арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тооцож торгох шийтгэл оногдуулж болно" гэсэн заалтыг хэрэглэх боломжтой эсэхийг шүүхэд уламжлан шийдвэрлүүлэх;

3.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан Баривчлах байрны дотоод журмын 19.6 дугаар зүйлд баривчлагдсан этгээдийг дараах үндэслэлээр суллана гээд 19.6.1 дэх хэсэг "шүүхийн шийдвэрт заасан хугацаа дууссан", 19.6.2 дахь хэсэг "хугацаанаас өмнө суллах тухай шүүгчийн захирамж гарсан" гэж, 19.7 дугаар зүйлд "баривчлах төв /байр/-ны ээлжийн дарга баривчлагдсан хүнийг суллах тухай энэ журмын 19.6.2, 19.6.3-т заасан тогтоол, захирамжийг хүлээн авмагц даруй суллана" гэж заасан боловч уг журамд 19.6.3 дахь хэсэг тусгагдаагүй орхигдсон байх тул журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

Мөн журмын 3.15 дахь хэсэгт "Баривчлагдсан хүн сэтгэцийн эмгэгтэй, эмнэлгийн хяналтад байдаг, жирэмсэн, 0-3 насны хүүхэдтэй эх, ганц бие эцэг, эсхүл цэргийн албанд татагдах зарлан дуудах хуудас ирүүлсэн тохиолдолд байрны захиргаа энэ

тухай Прокурорт даруй мэдэгдэж, шийтгэлээс чөлөөлүүлэх асуудлыг 72 цагийн дотор шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан боловч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэл, 9.2 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийн 8.1, 8.2 дахь хэсэгт заасан шүүгч баривчлах шийтгэл биелүүлэхийг 7 хүртэл хоногоор хойшлуулах үндэслэлээс өөр хуулийн зохицуулалтгүй байх тул хуульд нийцүүлэн журмыг өөрчлөх, эсхүл баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх, хойшлуулах үндэслэлийг холбогдох хуульд нэмж оруулах;

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан баривчлах байрны дотоод журмын 1.5 дугаар зүйлд "...орон нутаг дахь баривчлах байр нь тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад харъяалагдана" гэж заасан байх боловч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "...шүүгчийн хянан шийдвэрлэсэн, мөн баривчлах шийтгэл оногдуулсан шийдвэрийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага биелүүлнэ" гэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.1 дэх хэсэгт "Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гүйцэтгэнэ" гэж заасан тул дээрх журмын зохицуулалтыг хуульд нийцүүлэн өөрчлөх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтантай зөвшилцөж шийдвэрлэх;

4.НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын газраас батлан гаргасан "Ковид-19 цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах зааварчилгаа"–г баримтлан зөрчилд холбогдсон хүнд баривчлах арга хэмжээ авахгүй байх, шийтгэлийн биелэлтийг түр хугацаанд хойшлуулах, түдгэлзүүлж байх гэсэн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа харгалзаж ажиллахад анхаарах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 15 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатарт.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД